

1052561-77.2020.8.26.0100

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Ronnie Herbert Barros Soares

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Cível

Vara: 14ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... passiva, tendo em vista que o furto ocorreu por ato de terceiro. Denunciou à lide a seguradora Tóquio Marine Seguradora S/A, com quem firmara contrato de seguro. Alega que a negativa da seguradora de reembolso dos valores indenizatórios se mostra abusiva visto que não deu causa a aumento de risco ou violação do contrato de seguro. Nega a existência de dano moral e questiona os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO -Foro Central Cível

14ª Vara Cível

Praça João Mendes s/nº, 12º andar, sala 1220, Centro - CEP 01501-900, Fone: (11) 3538-9247, São Paulo-SP - E-mail: upj11a15cv@tjsp.jus.br

S E N T E N Ç A

Processo nº:

1052561-77.2020.8.26.0100

Classe - Assunto:

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Edmilson dos Santos Silva

Denunciado à Lide (Passivo) e Requerido:

Tokio Marine Seguradora S/A e outro

Vistos.

1 - EDMILSON DOS SANTOS SILVA ingressou com ação de indenização em face de MR2 PARKING ESTACIONAMENTOS EIRELI alegando, em síntese, que estacionou seu veículo, um Mitsubishi Outlander, ano 2019/2020, placa DBB4517, em 16/11/2019, no estacionamento da Ré, de onde o veículo foi furtado. Alega que, nada obstante a ré tenha admitido o ocorrido, se recusou ao pagamento do valor do veículo por ter negada cobertura securitária. Afirma que os fatos geraram dano moral e pede a condenação da requerida ao pagamento de indenização de R\$ 145.603,00, correspondente ao valor do veículo e compensação de R\$ 10.000,00 pela violação moral.

Citada, a requerida apresentou contestação arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista que o furto ocorreu por ato de terceiro. Denunciou à lide a seguradora Tóquio Marine Seguradora S/A, com quem firmara contrato de seguro. Alega que a negativa da seguradora de reembolso dos valores indenizatórios se mostra abusiva visto que não deu causa a aumento de risco ou violação do contrato de seguro. Nega a existência de dano moral e questiona os pedidos indenizatórios pleiteando a improcedência da ação.

Réplica a fls. 220/226.

Deferida a denúncia da lide (fls. 227/228), a Tóquio Marine Seguradora S/A foi citada e apresentou contestação recusando a denúncia ao argumento de que, nada

obstante mantenha contrato com a requerida, houve descumprimento das cláusulas do ajuste, que resultaram em acréscimo de risco não havendo cobertura para o sinistro relatado na inicial. Discorre sobre o valor de indenização pleiteado e busca a improcedência da denúncia.

Réplica do autor a fls. 310/314.

Pedido de antecipação de tutela do requerente a fls. 315/322.

É o relatório.

DECIDO.

2 - A hipótese versada nos autos traduz relação de consumo.

A empresa que explora o estacionamento, nos termos do art. 3º do C.D.C., submete-se ao ônus da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 da mesma Lei.

O prestador de serviços de estacionamento responde objetivamente pela segurança do bem entregue à sua guarda, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Inserir-se no risco do empreendimento a possibilidade de que ocorra subtração e, portanto, a hipótese é de fortuito interno, que não afeta a causalidade e não exime o réu da responsabilidade sob argumento de fato de terceiro.

A hipótese dos autos justifica a condenação do réu também à indenização por dano moral, que se reconhece *in re ipsa*.

O valor pretendido pelo autor é compatível com a violação sofrida e não se mostra exagerado.

A lide secundária é também procedente.

A alegação de descumprimento de imposições contratuais por falta de descrição de dados em ticket de estacionamento não justifica a recusa da requerida.

Não há questionamento quanto ao fato de que o autor efetivamente estacionou o veículo no local e teve o bem subtraído.

A própria regulação do sinistro demonstra essa circunstância.

Também não houve questionamento acerca do fato de o sistema de filmagem haver sido danificado por tempestade, o que demonstra que não houve aumento de risco causado pelo segurado.

Incumbe à denunciada ressarcir as despesas realizadas pelo segurado, observado o limite da apólice, inclusive quanto à indenização por dano moral.

3 - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO e condeno o requerido a pagar ao requerente indenização por dano material de R\$ 145.603,00, corrigida monetariamente desde a data da distribuição, com juros de mora de 12% ao ano desde a citação. Condeno-o ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R\$ 10.000,00, corrigida a partir desta data, com juros de mora de 12% ao ano desde a citação. Condeno-o ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. JULGO PROCEDENTE A LIDE SECUNDÁRIA para condenar a denunciada a ressarcir o denunciante das despesas com o cumprimento da condenação imposta, podendo efetuar o pagamento diretamente ao autor. A denunciada responderá pelas custas e despesas processuais da lide secundária e por honorários arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

P.R.I.C.

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.

Ronnie Herbert Barros Soares

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA